

학교법인 레마학원 및 예명대학원대학교 회계부분감사 결과

1. 감사 개요

가. 감사기간 : 2020. 8. 10. ~ 8. 14. (5일간)

나. 감사인원 : 4명(공인회계사 포함)

2. 감사결과 지적사항

가. 유형별 지적건수

구분	법인회계	교비회계	계
지적사항	5	3	8

나. 세부지적 및 처분 : “감사결과 처분서” 참고

감사결과와 공개는 국민의 알권리 충족과 학교(기관) 운영의 투명성을 강화하기 위한 공익적 조치입니다. 따라서 감사결과 실명이 공개된 모든 학교(기관)가 비리에 연관되어 있다는 취지는 아니라는 것을 알려드립니다.

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 레마학원

연번	지 적 사 항	처분
1	법인 이사회 구성 및 운영 부적정 ○ 「사립학교법」 제14조 제1항, 제15조 제1항 및 제2항, 제16조 제1항, 제19조 제3항 및 제21조 제2항에 따르면 학교법인에는 임원으로서 7인 이상의 이사와 2인 이상의 감사를 두어야 하고, 학교법인에 이사회를 두며, 이사회는 이사로써 구성하고, 이사회는 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항, 정관의 변경에 관한 사항, 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항, 임원의 임면에 관한 사항, 학교법인이 설치한 사립학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항, 학교법인이 설치한 사립학교의 경영에 관한 중요사항, 수익사업에 관한 사항, 기타 법령이나 정관에 의하여 그 권한에 속하는 사항에 대하여 심의·의결하며, 이사는 이사회에 출석하여 학교법인의 업무에 관한 사항을 심의·결정하고, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리하며, 이사회의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 「민법」 제777조에 규정된 친족관계*에 있는 자가 그 정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니된다고 되어 있는데도, * 8촌 이내의 혈족, 4촌이내의 인척, 배우자 - 학교법인 레마학원은 2017학년도 제4차 이사회(2017. 9. 14.)에서 법인 조직의 유연성을 위한다는 명목으로 이사 정수를 9인에서 7인(2인은 임기만료 이전 자진 사임*)으로 변경하고 시행일자를 2017. 9. 15.로 하는 정관변경(안)을 심의·의결하면서 기존 이사 중 모자(母子) 관계인 이사 A와(과) 이사 B에 대하여 별도의 조치를 하지 않아	○ 관련자 경고 (4명)

연번	지 적 사 항	처분
	【붙임 1】 “학교법인 레마학원 이사 현황”과 같이 2017. 9. 15.부터 2019. 10. 1.까지 민법 제777조에 규정된 친족 관계자가 이사 정수의 4분의 1을 초과하여 이사회를 구성한 사실이 있음. * 이사 C (임기) ‘14. 10. 1.~’19. 10. 1. / (사임) ‘17. 8. 2. 이사 D (임기) ‘14. 12. 2.~’19. 12. 1. / (사임) ‘17. 9. 10. - 또한, 2019학년도 제2차 이사회(2019. 7. 25.)에서 2019. 11. 4. 임기 만료인 E(임가: 2014. 11. 5. ~ 2019. 11. 4.)을(를) 연임(임가: 2019. 11. 5. ~ 2024. 11. 4.)하는 것으로 의결하고도 임기만료 일 이후인 2019. 11. 27. 임원취임승인 신청서를 교육부에 제출하고, 임원취임승인(승인일: ‘20. 2. 13.)을 받지 않은 E에게 2019. 12. 13. 2019학년도 제4차 이사회 개최 (2019. 12. 29.)를 통지하여 E이(가) 이사회에 참석하고 교원 재임용(안) 등 2건의 안건을 심의·의결하도록 하는 등 【붙임 2】 “임기만료 이사의 이사회 참석 현황”과 같이 2019. 11. 27. 위 E 등 임기만료된 3명의 이사에게 2019학년도 제4차 이사회(2019. 12. 29.)에 참석을 통지하고 교원 재임용(안) 등 2건의 안건을 심의·의결하도록 한 사실이 있음 ※ 2019학년도 제4차 이사회(2019.12.29.)는 이사 전원(7인, 임기만료 3인 포함) 참석으로 의결 정족수는 충족	

【붙임 1】

학교법인 레마학원 이사 현황

(2017. 9. 15. 기준)

구 분	성 명	생년월일	임 기	비 고
-	-	-	2014.11.5. ~ 2019.11.4.	
-	-	-	2015.1.23. ~ 2019.10.1.	친족
-	-	-	2015.2.2. ~ 2018.2.1. 2018.2.2. ~ 2021.2.1.	
-	-	-	2015.2.2. ~ 2018.2.1. 2018.2.2. ~ 2021.2.1.	
-	-	-	2015.5.12. ~ 2018.5.11. 2018.5.12. ~ 2021.5.11.	
-	-	-	2015.5.12. ~ 2019.10.1.	친족
-	-	-	2015.2.2. ~ 2018.2.1.	

【붙임 2】

임기만료 이사의 이사회(2019.12.29.) 참석 현황

구 분	성 명	생년월일	임 기	임원취임승 인신청일	승인 통보일	비 고
-	-	-	2014.11.5.~2019.11.4.	2019.11.27.	2020.2.13.	-
-	-	-	2015.1.23.~2019.10.1.	2019.11.27.	2020.2.13.	-
-	-	-	2018.2.2.~2021.2.1.			-
-	-	-	2018.2.2.~2021.2.1.			-
-	-	-	2018.5.12.~2021.5.11.			-
-	-	-	2018.2.2.~2021.2.1.			-
-	-	-	2015.5.12.~2019.10.1.	2019.11.27.	2020.6.26.	-

※ 심의안건(2건) : 교원 재임용(안), 제규정 변경(안)

※ B 이사는 이사정수를 변경(7명→ 8명)하는 정관변경(안) 이사회 의결(2020.6.25.) 이후 승인

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 레마학원, 예명대학원대학교

연번	지 적 사 항	처분
2	예·결산 제출 및 심의·확정 기한 미준수 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제6조 및 제42조에 따르면 이사장은 법인회계의 예산안을 편성하여 매 회계연도 개시 50일전까지 이사회에 제출하여야 하고, 이사회는 매 회계연도 개시 40일전까지 이를 심의·확정하여야 하며, 학교의 장은 교비회계의 예산안을 편성하여 매 회계연도 개시 30일전까지 이사회에 제출하여야 하고, 이사회는 매 회계연도 개시 20일전까지 이를 심의·확정하며, 이사장 및 학교의 장은 매 회계연도 종료 후 50일 이내에 결산서를 이사회에 제출하여야 하고, 이사회는 매 회계연도 종료 후 2월 이내에 결산을 심의·확정하도록 되어 있는데도, - 학교법인 레마학원은 2017회계연도 법인회계 결산안을 법정기한(2018. 4. 19.)으로부터 27일 도과한 2018. 5. 16. 이사회에 제출하는 등 【붙임】 “예·결산 이사회 제출 및 확정 기한 미준수 현황”과 같이 위 학교법인 레마학원 및 예명대학원대학교는 2017회계연도부터 2020회계연도 까지 예산안 및 결산서를 법정기한을 짧게는 2일 길게는 32일 도과하여 이사회에 제출하거나 이사회에서 이를 심의·확정한 사실이 있음	【학교법인 레마학원】 ○ 기관경고 【예명대학원대학교】 ○ 기관경고

【붙임】

예·결산 이사회 제출 및 확정 기한 미준수 현황

회계	회계 연도	구분	이사회 제출			이사회 심의·확정		
			이사회 제출기한	이사회 제출일	도과 일수	이사회 심의·확정기한	이사회 심의·확정일	도과 일수
법인 회계	2017	결산	2018.4.19.	2018.5.16.	27일	2018.4.30.	2018.5.24.	24일
	2018	예산	2018.1.9.	2018.1.20.	11일	2018.1.19.	2018.2.11.	23일
		결산	2019.4.19.	2019.5.13.	24일	2019.4.30.	2019.5.23.	23일
	2019	예산	2019.1.9.	2019.1.31.	22일	2019.1.19.	2019.2.14.	26일
		결산	2020.4.19.	2020.5.4.	15일	2020.4.30.	2020.5.14.	14일
	2020	예산	2020.1.9.	2020.2.10.	32일	2020.1.19.	2020.2.20.	32일
교비 회계	2017	결산	2018.4.19.	2018.5.16.	27일	2018.4.30.	2018.5.24.	24일
	2018	예산	2018.1.29.	2018.1.20.	-	2018.2.8.	2018.2.11.	3일
		결산	2019.4.19.	2019.5.13.	24일	2019.4.30.	2019.5.23.	23일
	2019	예산	2019.1.29.	2019.1.31.	2일	2019.2.8.	2019.2.14.	6일
		결산	2020.4.19.	2020.5.4.	15일	2020.4.30.	2020.5.14.	14일
	2020	예산	2020.1.29.	2020.2.10.	12일	2020.2.8.	2020.2.20.	12일

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 레마학원

연번	지 적 사 항	처 분
3	업무추진비 집행 부당 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제21조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립 목적에 반하여서는 아니되며, 법인의 업무에 속하는 세출 예산은 목적외에 이를 사용하지 못하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 및 제17조 관련 【별표1】에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 하며, 업무추진비는 업무 추진에 특별히 드는 비용이고, 「예명대학교 예산·회계 관리 규정」 제12조에 따르면 지출원인 행위시 지출업무에 필요한 청구서, 견적서, 계약서 등 필요한 서류를 첨부하여야 하며, 지출은 지출명령이 있는 것에 한하여 지출원이 행하도록 되어 있고, 「사립대학(법인) 회계관리 안내서(사립대학정책과-645, 2017.1.17.)」에 따르면 예산집행은 집행품의 및 결제, 지출원인행위, 지급명령, 지급의 순서로 이행하되, 업무추진비는 급여성 월정액은 지급할 수 없고 업무관련성이 있는 경우 가능하며, 집행내역은 6하원칙에 맞게 상세히 기록하고, 지출시 내부품의 금액 내에서 집행하되, 지출사실을 객관적으로 입증할 수 있는 관련서류가 없는 경우에는 지출하지 못하도록 되어 있는데도, - 학교법인 레마학원은 2017. 3. 1.(공휴일) F이(가) 강원도 홍천 소재 음식점에서 개인카드로 결제한 70,000원 카드영수증에 대하여 업무관련성을 확인하지 않고 내부 품의	○ 관련자 경고 (1명) ○ 관련자 통보(문책) (1명) ○ 통보 - 업무관련성 여부에 대한 검토없이 카드영수증만으로 집행한 업무추진비 사용대금 합계 4,998,000원에 대해 정산을 실시하고, 2017. 12. 과다 지급한 295,100원을 포함하여 업무관련성이 증빙되지 않는 금액은 관련자로부터 회수하여 법인 회계에 세입 조치 하기 바람

연번	지 적 사 항	처분
	없이 카드영수증만을 증빙자료로 첨부하여 업무추진비에서 지출하는 등 【붙임】 “사용목적 등 미명시 개인 카드 사용액 지급 현황”과 같이 2017. 3.부터 2017. 12. 까지 위 F이(가) 개인카드로 결제한 식대 및 주유비 등 총 69건, 합계 4,998,000원을 집행목적, 일시, 장소, 집행 대상 등을 기재한 내부품의 없이 카드 영수증만을 증빙 자료로 첨부하여 업무추진비에서 집행한 사실이 있음 ※ 이중, 2017. 12.은 개인카드 결제금액이 204,900원보다 295,100원이 초과된 500,000원을 집행한 사실이 있음	

【붙임】

사용목적 등 미명시 개인카드 사용액 지급 현황

연번	카드사용일	시간	금액(원)	상호(가맹점명)	소재지	업종명	지급일	비고
1	2017.03.01.	21:36	70,000	-	-	음식	2017.03.31.	공휴일
2	2017.03.02.	09:13	38,900	-	-	약국		
3	2017.03.03.	12:16	5,500	-	-	문구		
4	2017.03.09.	12:37	386,400	-	-	음식		
3월 소계			500,800			법인회계 집행액 500,000원		
5	2017.03.15.	15:42	100,000	-	-	주유소	2017.04.28.	
6	2017.03.28.	09:28	50,000	-	-	주유소		
7	2017.03.31.	21:53	69,000	-	-	음식		
8	2017.04.01.	20:02	97,000	-	-	음식		토요일
9	2017.04.05.	09:51	104,000	-	-	주유소		
10	2017.04.18.	11:44	81,000	-	-	주유소		
4월 소계			501,000			법인회계 집행액 500,000원		
11	2017.03.16.	13:36	23,500	-	-	음식	2017.05.29.	
12	2017.03.29.	11:49	12,000	-	-	음식		
13	2017.03.29.	20:53	144,000	-	-	음식		
14	2017.04.01.	11:36	7,000	-	-	음식		토요일
15	2017.04.14.	20:48	53,500	-	-	음식		
16	2017.04.15.	13:07	8,000	-	-	음식		토요일
17	2017.05.01.	11:05	87,000	-	-	주유소		
18	2017.05.09.	13:48	43,000	-	-	음식		임시공휴일
19	2017.05.09.	19:00	48,000	-	-	음식		임시공휴일
20	2017.05.16.	11:41	72,000	-	-	주유소		
5월 소계			498,000			법인회계 집행액 498,000원		
21	2017.04.15.	22:52	188,000	-	-	음식	2017.06.27.	토요일
22	2017.04.29.	20:32	54,000	-	-	음식		토요일
23	2017.05.06.	20:36	181,000	-	-	음식		토요일
24	2017.05.15.	14:23	120,000	-	-	음식		
25	2017.06.07.	15:46	7,000	-	-	음식		
26	2017.06.15.	17:26	5,500	-	-	주차장		
6월 소계			555,500			법인회계 집행액 500,000원		
27	2017.05.19.	21:52	68,000	-	-	음식	2017.07.31.	
28	2017.05.29.	09:05	50,000	-	-	주유소		
29	2017.06.14.	15:29	98,000	-	-	주유소		
30	2017.06.26.	18:44	94,000	-	-	주유소		
31	2017.07.17.	12:59	94,000	-	-	주유소		
32	2017.07.26.	09:52	106,000	-	-	주유소		
7월 소계			510,000			법인회계 집행액 500,000원		
33	2017.07.08.	11:44	96,000	-	-	주유소	2017.08.22.	임시공휴일
34	2017.07.12.	18:20	70,000	-	-	주유소		
35	2017.07.22.	14:39	14,000	-	-	음식		토요일
36	2017.07.24.	18:53	70,000	-	-	주유소		
37	2017.08.02.	18:29	70,000	-	-	주유소		
38	2017.08.09.	12:46	8,000	-	-	음식		

연번	카드사용일	시간	금액(원)	상호(가맹점명)	소재지	업종명	지급일	비고
39	2017.08.11.	17:39	70,000	-	-	주유소		
40	2017.08.21.	12:46	20,300	-	-	음식		
41	2017.08.24.	23:20	70,000	-	-	주유소		
42	2017.08.26.	13:43	14,900	-	-	음식		토요일
8월 소계			503,200			법인회계 집행액 500,000원		
43	2017.09.02.	20:48	40,000	-	-	음식	2017.10.27.	토요일
44	2017.09.08.	20:19	33,000	-	-	음식		
45	2017.09.12.	17:22	98,000	-	-	주유소		
46	2017.09.23.	19:37	52,000	-	-	음식		토요일
47	2017.09.30.	20:45	66,000	-	-	음식		토요일
48	2017.09.30.	15:09	108,000	-	-	음식		토요일
49	2017.10.06.	01:25	70,000	-	-	주유소		대체공휴일
50	2017.10.12.	—	35,000	-	-	노트북수리		
9월 소계			502,000			법인회계 집행액 500,000원		
51	2017.08.18.	13:13	47,000	-	-	주유소	2017.10.10.	
52	2017.08.23.	10:19	98,000	-	-	주유소		
53	2017.09.05.	17:00	96,000	-	-	주유소		
54	2017.09.20.	10:35	95,000	-	-	주유소		
55	2017.09.28.	09:15	89,000	-	-	주유소		
56	2017.10.07.	13:05	83,000	-	-	주유소		토요일
10월 소계			508,000			법인회계 집행액 500,000원		
57	2017.10.20.	21:07	59,000	-	-	음식	2017.11.29.	
58	2017.10.25.	09:45	109,000	-	-	주유소		
59	2017.11.05.	11:05	107,000	-	-	주유소		
60	2017.11.12.	12:20	38,500	-	-	음식		
61	2017.11.17.	10:27	98,000	-	-	주유소		
62	2017.11.26.	17:23	98,000	-	-	음식		
11월 소계			509,500			법인회계 집행액 500,000원		
63	2017.12.05.	13:22	102,000	-	-	주유소	2017.12.27.	
64	2017.12.11.	13:33	8,000	-	-	음식		
65	2017.12.15.	14:54	13,000	-	-	음식		
66	2017.12.19.	13:12	20,000	-	-	음식		
67	2017.12.22.	18:37	10,400	-	-	음식		
68	2017.12.22.	12:35	33,000	-	-	음식		
69	2017.12.26.	17:30	18,500	-	-	음식		
12월 소계			204,900			법인회계 집행액 500,000원		
합계			4,792,900원			법인회계 집행액 4,998,000원		

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 레마학원

연번	지 적 사 항	처분
4	근로소득 원천징수 부담 ○ 「소득세법」 제127조 및 제134조에 따르면 국내에서 거주자나 비거주자에게 이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 연금소득, 퇴직소득, 기타소득에 해당하는 소득을 지급하는 자는 그 거주자나 비거주자에 대한 소득세를 원천징수 하여야 하고, 규정에 따라 원천징수를 하여야 할 자를 ‘원천징수의무자’라고 하며, 원천징수의무자가 매월분의 근로소득을 지급할 때에는 근로소득 간이세액표에 따라 소득세를 원천징수하고, 「지방세법」 제103조의3에 따르면 「소득세법」에 따른 원천징수의무자가 거주자로부터 소득세를 원천징수하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 원천징수하는 소득세의 100분의 10에 해당하는 금액을 소득세 원천징수와 동시에 개인지방소득세로 특별징수 하여야 하며 이 경우 같은 법에 따른 원천징수의무자는 개인지방소득세의 특별징수의무자로 한다고 되어 있는데도, - 학교법인 레마학원은 F의 요청에 따라 2016. 5. 급여 3,100,000원을 계좌지급 1,600,000원과 현금지급 1,500,000원으로 분리하여 지급하면서 계좌지급분 1,600,000원에 대해서만 소득세 3,280원(정당징수시 74,030원)을 원천징수하는 등 【붙임】 “근로소득 원천징수 누락액 현황”과 같이 2016. 5.부터 2017. 12.까지 위 F의 근로소득 65,100,000원 중 현금으로 지급한 30,000,000원의 급여에 대한 소득세(추정액) 합계 1,415,000원을 원천징수하지 않은 사실이 있음	○ 관련자 통보(문책) (2명) <별도조치> ○ 통보(국세청)

연번	지 적 사 항	처분
	- 또한, 위 F은(는) 급여 지급액 중 현금으로 수령한 30,000,000원에 대하여 별도의 급여소득 신고를 하지 않은 사실이 있음	

【붙임】

근로소득 원천징수 누락액 현황

(단위 : 원)

년	월	수령명	월급여 지급		합계	근로소득 구분		정당 원천징수액(A)			실제 원천징수액(B)			차액(A-B)		
			계좌	현금		과세	비과세	소득세	지방 소득세	계	소득세	지방 소득세	계	소득세	지방 소득세	계
2016	5	F	1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2016	6		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2016	7		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2016	8		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2016	9		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2016	10		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2016	11		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2016	12		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	1		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	2		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	3		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	4		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	5		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	6		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	7		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	8		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	9		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	10		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	11		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2017	12		1,600,000	1,500,000	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	2,990	290	3,280	64,310	6,440	70,750
2018	1		3,100,000	-	3,100,000	2,800,000	300,000	67,300	6,730	74,030	67,300	6,730	74,030	-	-	-
계			35,100,000	30,000,000	65,100,000	58,800,000	6,300,000	1,413,300	141,330	1,554,630	127,100	12,530	139,630	1,286,200	128,800	1,415,000

※ 비과세 대상 : 식비 및 교통비(월 30만원)

감사결과 처분서

기관명 : 학교법인 레마학원, 예명대학원대학교

연번	지 적 사 항	처분
5	일반경쟁입찰대상 수의계약 체결 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제35조 제1항에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니되며, 예정가격이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호의 규정에 의한 금액(전문공사를 제외한 건설공사 2억원, 전문공사 1억원, 그 밖의 공사 8천만원, 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약 2천만원)을 초과하는 공사·제조·구매·용역 또는 그 밖의 계약을 체결하는 경우에는 일반경쟁에 부쳐야 한다고 규정하고 있는데도, - 학교법인 레마학원은 2018. 6. 22. 일반경쟁입찰 대상인 “ㄱ 리모델링공사(계약금액 187,000천원)”을 ○○와 수의계약으로 체결하는 등 【붙임】 “일반경쟁입찰대상 수의계약 현황”과 같이 학교법인 레마학원 및 예명대학원대학교는 2018. 3.부터 2020. 8. 감사일 현재까지 일반경쟁입찰대상인 위 ㄱ 리모델링 공사 등 총 9건, 계약금액 합계 755,480천원을 수의계약으로 체결한 사실이 있음	○ 관련자 경고 (5명)

【붙임】

일반경쟁입찰대상 수의계약 현황

(단위 : 천원)

구분	연 번	계약일	계약건명	계약 구분	계약기간	계약금액	계약업체 (대표자)	비고 (담당자)
법인 회계	1	2018.6.22.	-	공사	'18. 7. 2. ~ '18. 8. 31.	187,000	-	-
	2	2018.3.1.	-	용역	'18. 3. 1. ~ '19. 2. 28.	87,720	-	-
	3	2019.3.1.	-	용역	'19. 3. 1. ~ '20. 2. 28.	87,720	-	-
	4	2020.3.1.	-	용역	'20. 3. 1. ~ '21. 2. 28.	87,720	-	-
소계						450,160		
교비 회계	5	2018.3.1.	-	용역	'18. 3. 1. ~ '19. 2. 28.	40,800	-	-
	6	2019.3.1.	-	용역	'19. 3. 1. ~ '20. 2. 28.	40,800	-	-
	7	2020.3.1.	-	용역	'20. 3. 1. ~ '21. 2. 28.	40,800	-	-
	8	2018.1.31.	-	용역	'18.2.1.~ '20.1.30.	127,720	-	-
	9	2020.4.1.	-	용역	'20.4.1.~ '22.3.31.	55,200	-	-
소계						305,320		
합계						755,480		

감사결과 처분서

기관명 : 예명대학원대학교

연번	지 적 사 항	처분
6	물품관리 부적정 ○ 「사학기관 재무·회계 규칙」 제49조 및 제50조 제4항에 따르면 물품관리자·물품출납원 및 물품사용자는 선량한 관리자로서의 주의와 의무를 다하여야 하고, 물품관리자는 2년마다 정기적으로 학년도 말을 기준으로 재물조사를 실시하여야 하며, 「예명대학원대학교 비품 관리 규정」 제3조에 따르면 담당부서에서는 교내의 전반적인 비품을 총괄 관리하며 비품을 구입하는 즉시 비품대장 및 비품카드에 등재하고, 등록되어 있는 비품에 대하여 각 부서별로 그 수량 상태, 위치 등을 정확하게 파악하기 위하여 연 1회 정기재물조사를 실시하여야 한다고 되어 있는데도, - 예명대학원대학교는 2017년 대학 기자재 및 비품에 대하여 정기 재물조사를 실시하지 않고 유형고정 자산의 도난, 망실, 파손, 불용처리 및 재고 여부를 파악하지 않았음에도 2017년 결산시 취득가액 및 감가상각분만을 산술적으로 반영하여 비품 140,505천원, 도서 3,920천원이라고 결산 대차대조표에 계상하는 등 【붙임】 “결산서상 고정자산 감가상각비 명세서”와 같이 2017. 3월부터 2020. 8월 감사일 현재까지 재물조사를 실시하지 않고 취득가액 및 감가상각분만을 산술적으로 반영하여 결산 대차대조표에 계상한 사실이 있음	○ 관련자 경고 (6명) ○ 통보 - 재물조사를 관련 규정에 따라 실시하고 그 결과를 대차대조표 등 재무제표에 반영하기 바람

【붙임】

결산서상 고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 천원)

구분			취득원가(A)	기초감가상각 누계액(B)	감가상각액(C)	기말 미상각 잔액(A-B-C)
2017	비등록금	비품	182,988	14,263	28,220	140,505
		도서	5,047	117	1,009	3,920
2018	등록금	기계기구	26,950	0	4,070	22,879
		집기비품	39,029	0	3,763	35,266
	비등록금	집기비품	182,988	42,483	33,516	106,987
		도서	6,695	1,127	4,035	1,533
2019	등록금	기계기구	39,050	4,070	7,810	27,169
		집기비품	56,053	3,763	9,474	42,615
	비등록금	집기비품	182,988	76,000	35,617	71,370
		도서	11,102	5,162	688	5,250

감사결과 처분서

기관명 : 예명대학원대학교

연번	지 적 사 항	처분
7	전문건설업 미등록 업체와의 공사계약 체결 ○ 「건설산업기본법」 제9조 제1항 및 제25조 제1항에 따르면 건설업을 하려는 자는 업종별로 국토해양부장관에게 등록하여야 하고, 발주자는 도급하려는 건설공사의 종합적인 계획·관리·조정의 필요성, 시공기술상의 특성 및 현지 여건 등을 고려하여 공사내용에 상응하는 업종을 등록한 건설업자에게 도급하여야 한다고 되어 있고, 동법 시행령 제8조 제1항에 따르면 전문공사의 경우 15,000천원 이상인 공사는 건설업 면허를 등록한 건설업자와 계약을 체결하여야 한다고 되어 있는데도, - 예명대학원대학교는 2018. 5. 22. ‘ㄴ 리모델링공사 (계약금액 63,000천원, 공사기간: 2018. 5. 22.~6. 10.)’를 추진하면서 전문건설업 등록을 하지 않은 □□와(과) 시설공사를 계약한 사실이 있음 ※ 리모델링 공사 적정건설업 면허: 실내건축공사업 □□ 보유 면허: 없음	○ 관련자 경고 (3명) <별도조치> ○ 고발

감사결과 처분서

기관명 : 예명대학원대학교

연번	지 적 사 항	처분
8	연구비 지급 부적정 ○ 「예명대학원대학교 연구비 지급규정」(1999. 9. 1. 시행, 2017. 7. 4. 폐지 및 학술연구비 관리규정 신설) 제3조 및 제4조에 따르면 연구비를 지급받고자 하는 자는 연구비 신청서를 매년 3월말까지 교학처장에게 제출하고, 연구비 지급 및 지급인원은 기획위원회의 심의를 거쳐 결정한다고 되어 있으며, 제5조에 따르면 연구비는 논문의 경우 논문을 제출한 후 15일 이내에, 기타의 경우 기획위원회의 결의에 따라 지급한다고 되어 있는데도, - 예명대학원대학교는 2016. 1. 11. A 등 교원 5인의 공동연구(과제명: D, 연구기간 5년) 신청에 대하여 기획위원회를 구성하지 않은 채 총장 결재만으로 연구비 지급 및 지급인원을 결정하고 2017. 6. 연구비를 1,000천원씩 지급하는 등 【붙임】 “연구비 지급 부적정 현황”과 같이 2017. 6.부터 2020. 8. 감사일 현재까지 위 A 등 교원 5명에게 기획위원회의 심의 없이 연구비 지급 및 지급인원을 결정하고 기획위원회 결의 없이 연구비 합계 190,000천원을 지급한 사실이 있음	○ 관련자 경고 (3명) ○ 통보 - 연구비 지급 및 연구 결과물 관리를 관련 규정에 맞게 운영하기 바람

【붙임】

연구비 지급 부적정 현황

(단위: 천원)

직급	성명	2017학년도 (6월~18년 2월)	2018학년도	2019학년도	2020학년도 (3월~7월)	연구비 총 지급액	비고
-	-	9,000	12,000	12,000	5,000	38,000	
-	-	9,000	12,000	12,000	5,000	38,000	
-	-	9,000	12,000	12,000	5,000	38,000	
-	-	9,000	12,000	12,000	5,000	38,000	
-	-	9,000	12,000	12,000	5,000	38,000	
합계						190,000	